

Guía de autores e institutos de la teoría del delito

Especialización en Derecho Penal (UBA) — material de estudio y de apoyo para elegir la línea doctrinal del Trabajo Final. Resume las síntesis de 6 de 6 autores procesados. NO reemplaza la lectura de los libros ni se copia tal cual al trabajo, que exige una sola línea doctrinal sin comparar autores.

Parte 1 — Perfil de cada autor

Helmut Frister

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (Traducción de la 4.^a edición alemana (2009), Editorial Hammurabi, 2011)

Línea teórica: Teoría funcional-normativa de la imputación con énfasis en la capacidad de auto-determinación como concepto normativo (no psicológico). Proximidad a concepciones de Roxin sobre imputación objetiva y teoría del dominio del hecho.

Tesis central: La culpabilidad se fundamenta en la capacidad de auto-determinación del agente, entendida no como hecho psicológico sino como construcción social y normativa. El Derecho penal sólo puede imponer pena sobre conductas auto-determinadas que lesionen materialmente bienes jurídicos, respetando los límites del principio de legalidad. La imputación del resultado al sujeto requiere concurrencia de causalidad, imputación objetiva (riesgo jurídicamente reprobado) y dolo o imprudencia.

Manual sistemático que expone la Parte General del Derecho Penal alemán de forma ilustrativa y coherente, resolviendo problemas similares sin contradicciones valorativas. Eje central: la teoría general del delito bajo el principio de culpabilidad entendido como postulado normativo de auto-determinación. Abarca fundamentos (pena, culpabilidad, legalidad), estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), formas especiales (omisión, tentativa, autoría y participación) y consecuencias jurídicas.

Harro Otto

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (Traducción de la 7.^a edición alemana ("Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre", 7. neu bearbeitete Auflage), Marcial Pons / editorial catalana (traductores del ámbito de la UPF))

Línea teórica: Dogmática penal alemana clásica de posguerra con fuerte anclaje en la función protectora de bienes jurídicos y en el principio de legalidad; incorpora la discusión sobre la teoría personal del injusto (Welzel) reconociendo elementos subjetivos en el tipo, sin abandonar el análisis objetivo de la imputación. Postura moderada entre el objetivismo clásico y el finalismo, con desarrollo propio y detallado de imputación objetiva, dolo eventual, aberratio ictus y adecuación social.

Tesis central: El Derecho Penal protege bienes jurídicos fundamentales de la comunidad mediante normas que operan a la vez como normas de conducta y de valoración. La imputación de un resultado a un sujeto exige, más allá de la causalidad fáctica, un juicio normativo de responsabilidad: que el riesgo generado por el autor se haya realizado efectivamente en el resultado, sin que medien conductas autónomas de terceros o de la propia víctima que interrumpan esa cadena. La culpabilidad se funda en la libertad de decisión del sujeto, presupuesto necesario para poder exigirle responsabilidad, aun reconociendo que dicha libertad no es verificable empíricamente sino una premisa normativa legítima del sistema penal.

Manual sistemático de Parte General del Derecho Penal alemán ('Grundkurs Strafrecht'). Recorre desde los fundamentos (fin de la pena, principio de legalidad, interpretación de la ley penal) hasta la estructura completa del delito: acción, tipicidad objetiva y subjetiva, imputación objetiva, causas de justificación, culpabilidad, error, formas de aparición del delito (tentativa, omisión) y autoría/participación. Tiene un desarrollo particularmente extenso y casuístico de la imputación objetiva (relaciones causales, interrupción del nexo por conducta de terceros o de la víctima, adecuación social) y de la teoría del dolo (dolo eventual, dolo alternativo, dolus generalis, aberratio ictus).

Roxin (Claus Roxin)

Obra: *La teoría del delito en la discusión actual* (trad. Manuel Abanto Vázquez, Grijley)

Línea teórica: Funcionalismo teleológico-racional orientado por política criminal; dogmática penal que confronta la ley vigente con los mandatos constitucionales de un Estado social y de Derecho, practicando una política criminal científica independiente.

Tesis central: La imputación objetiva (creación de riesgo no permitido y realización del riesgo en el ámbito de protección del tipo) es el corazón de la tipicidad objetiva y sustituye la causalidad como criterio central. La pena no puede imponerse sólo por culpabilidad: requiere necesidad preventiva. La dogmática debe ser científica pero orientada por la política criminal constitucional: concretizar los mandatos del Estado social y de Derecho sin caer en un funcionalismo sistemático neutro respecto al contenido.

Colección de ensayos y conferencias de Roxin (traducidos al español por Abanto Vázquez) que exponen su pensamiento sobre las tareas futuras de la ciencia penal: dogmática sistemática como eje central, pero abierta a nuevos problemas sociotécnicos (criminalidad económica, riesgos masivos, bioética); rechazo del funcionalismo puro (tipo Jakobs) en favor de un funcionalismo con fundamento político-criminal basado en la Constitución; énfasis en la imputación objetiva como categoría central; teoría de los fines de la pena (prevención especial y general) como límite de la punibilidad; y la culpabilidad redefinida como responsabilidad preventiva.

Günther Jakobs

Obra: *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación* (Trad. Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1995 (2ª edición alemana, 1991))

Línea teórica: Funcionalismo normativista sistémico (renormativización de conceptos, teoría de la misión social del Derecho Penal, prevención general positiva, competencia funcional)

Tesis central: El Derecho Penal debe organizarse en torno a su misión social: estabilizar la vigencia de las normas fundamentales frente a decepciones mediante la pena como acto significativo. La culpabilidad es funcional (no psicológica), vinculada al concepto de rol y expectativas normativas. La imputación depende de la evitabilidad del comportamiento imputable y de la infracción del rol del sujeto, no de categorías prejurídicas.

Tratado sistemático de la Parte General del Derecho Penal que organiza el mundo conceptual jurídico-penal conforme a la misión social del Derecho Penal en lugar de datos previos naturales. Rechaza la dogmática ontologista y propone la renormativización de conceptos como acción, culpabilidad y responsabilidad. Desarrolla una teoría funcional de la imputación basada en la infracción normativa, la estabilización de normas mediante la pena y la prevención general positiva.

Wessels / Beulke / Satzger

Obra: *Derecho Penal. Parte General. El delito y su estructura* (trad. de la 46.^a ed. alemana (Raúl Pariona Arana), Instituto Pacífico, 2018)

Línea teórica: Teoría de los elementos del injusto; concepción sistemática bipartita del delito (Tipo de injusto + Culpabilidad). Énfasis en la imputación objetiva del resultado, la teoría final de la acción, y la estructura de las causas de justificación como normas permisivas autónomas.

Tesis central: El delito es una acción humana típica, antijurídica y culpable, cuya estructura sistemática requiere el análisis sucesivo de estos elementos diferenciados. La imputación objetiva del resultado es central para determinar si una acción típica fundamenta responsabilidad penal, y las causas de justificación operan como límites autónomos (no negativos) al injusto penal.

Manual clásico alemán de Derecho Penal Parte General que desarrolla la estructura del delito mediante un sistema didáctico basado en casos jurídicos y jurisprudencia. Cubre desde conceptos fundamentales hasta la teoría del concurso. ADVERTENCIA: El texto disponible está TRUNCADO a mitad del § 5 (Teoría del tipo); no incluye desde el § 6 en adelante de forma completa, por lo que esta síntesis se basa en la porción inicial disponible de aproximadamente 130 páginas del total.

Hilgendorf y Valerius (Eric Hilgendorf / Brian Valerius)

Obra: *Derecho Penal. Parte General* (trad. de la 2.^a ed. alemana, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2017)

Línea teórica: Teoría sistemático-racional de cuño alemán, orientada a la estructura del delito como concatenación de niveles (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad). Enfoque didáctico-panorámico con énfasis en esquemas de análisis y recomendaciones prácticas para exámenes jurídicos. Recepción moderada de teorías de imputación objetiva, dominio del hecho y filosofía de la pena de cuño Roxiniano.

Tesis central: El delito requiere necesariamente la realización de una acción típica y antijurídica cometida culpablemente. La culpabilidad presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de la ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal: la capacidad debe existir al momento del hecho. El análisis sistemático por niveles es la herramienta esencial para evaluar la punibilidad en casos concretos.

Manual introductorio de Derecho Penal Parte General que estructura el delito en sus niveles constitutivos (acción, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva/dolo, imputación objetiva, antijuridicidad con causas de justificación, culpabilidad). Hace pie en la teoría penal alemana de postgrado pero con vocación didáctica para estudiantes de primer semestre. Desarrolla extensamente tentativa, autoría y participación, delitos de omisión, imprudencia, y teoría del error. Incluye referencias a jurisprudencia y juristas alemanes de referencia.

Parte 2 — Guía por institutos de la teoría del delito

Para cada estamento de la teoría del delito, la postura resumida de cada autor disponible y en qué coinciden o se apartan entre sí.

Acción

- **Helmut Frister:** Movimiento corporal conducible por la voluntad, causante de un resultado u omisión con deber de garante; base de la tipicidad.
- **Harro Otto:** Comportamiento dirigible por la voluntad; a diferencia de los demás, no exige una teoría de la acción previa y autónoma al tipo — resuelve si hay acción dentro del propio análisis de tipicidad.

- **Claus Roxin:** Manifestación de la personalidad/voluntad del autor que incide en el mundo exterior (concepto personal de acción).
- **Günther Jakobs:** Comportamiento evitable con contenido expresivo normativo; importa el rol del sujeto, no datos psicofísicos.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Comportamiento humano dirigido por la voluntad, con perspectiva final (conocimiento + intención integrados).
- **Hilgendorf y Valerius:** Conducta humana voluntaria, comisiva u omisiva; rechaza teorías puramente causales o psicológicas.

En síntesis: Todos exigen un sustrato de voluntad humana y excluyen fuerza física irresistible, reflejos e inconsciencia. La divergencia es de énfasis: Frister y Roxin la vinculan a la 'manifestación de la personalidad'; Wessels adopta explícitamente la teoría final; Jakobs es el más heterodoxo, normativizando la acción como 'evitabilidad' ligada al rol social. Otto se suma a la posición pragmática: evita fundar la tipicidad en una teoría de la acción previa y la resuelve directamente en el análisis del tipo.

Tipicidad objetiva

- **Helmut Frister:** Conducta típica + resultado típico + elementos objetivos (descriptivos o normativos); su ausencia excluye la tipicidad subjetiva.
- **Harro Otto:** Distingue tres niveles de tipo (tipo de la ley, tipo de injusto, tipo garantía) y exige, además de la causalidad (teoría de la condición corregida por la adecuación), el paso ulterior de la imputación objetiva.
- **Claus Roxin:** Descripción típica analizada centralmente a través de la imputación objetiva, no de la mera causalidad.
- **Günther Jakobs:** Realización de un tipo objetivo entendido como violación de una norma de conducta con contenido expresivo prohibido.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Concordancia del comportamiento con los elementos objetivos del tipo (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, nexo causal).
- **Hilgendorf y Valerius:** Subsunción bajo los elementos del tipo con causalidad regida por la teoría de la condición (equivalencia de condiciones).

En síntesis: Coinciden en exigir causalidad como piso mínimo, pero todos la consideran insuficiente y remiten a imputación objetiva para completar el juicio de tipicidad. Otto aporta una tripartición propia del concepto de tipo (ley/injusto/garantía) que no tiene equivalente exacto en los demás autores.

Imputación objetiva

- **Helmut Frister:** Riesgo jurídicamente reprobado, no permitido, que se realiza en el resultado dentro del fin de protección de la norma; terceros o la víctima pueden interrumpir la imputación.
- **Harro Otto:** Desarrollo extenso y casuístico: el riesgo creado debe realizarse en el resultado; la cadena se interrumpe por intervención autónoma de terceros o autopuesta en peligro de la víctima. Introduce la adecuación social como límite de la tipicidad misma, no como causa de justificación.
- **Claus Roxin:** Formulación clásica: creación de riesgo no permitido + realización del riesgo + resultado dentro del ámbito de protección del tipo.
- **Günther Jakobs:** Roles y competencia del garante, riesgo no permitido, realización del riesgo y 'prohibición de regreso' (no se imputa a quien facilita a un tercero competente).
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Riesgo desaprobado realizado en el resultado; se excluye por curso causal atípico, autolesión, tercero autorresponsable, riesgo permitido o disminución de riesgo.

- **Hilgendorf y Valerius:** Vincula resultado y acción mediante relación de riesgo y ámbito de protección de la norma; no todo resultado causal es imputable.

En síntesis: Es el punto de mayor convergencia entre los cinco autores disponibles: todos usan el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo. Jakobs se distingue por anclarlo en 'roles' y 'prohibición de regreso' en vez de en el fin de protección de la norma. Otto converge con el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo, y aporta el desarrollo más casuístico de interrupción del nexo por terceros o víctima, además de la adecuación social como límite autónomo de tipicidad.

Tipo subjetivo · Dolo

- **Helmut Frister:** Dolo como representación consciente de realización del tipo; rechaza elemento volitivo adicional (basta la representación, no el 'querer').
- **Harro Otto:** Exige consciencia actual (no abstracta) de las circunstancias típicas; distingue dolo directo de 1º y 2º grado, dolo eventual (reconocimiento del peligro concreto sin renunciar al plan) y dolo alternativo; rechaza la fórmula de 'aprobación del resultado' para el dolo eventual.
- **Claus Roxin:** Conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo; distingue dolo de resultado y de acción, exige claridad en la representación.
- **Günther Jakobs:** Dolo como conocimiento (Wissen) de que se infringe la norma; abarca consecuencias principales y secundarias.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Dolo con elemento cognitivo y volitivo (conocimiento + voluntad); distingue dolo directo, indirecto y eventual.
- **Hilgendorf y Valerius:** Conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo; dolo directo de 1º y 2º grado y dolo eventual.

En síntesis: Frister y Jakobs se apartan de la fórmula tradicional 'conocimiento + voluntad': Frister prescinde del elemento volitivo y basta la representación; Jakobs lo reduce a puro conocimiento normativizado. Roxin, Wessels e Hilgendorf mantienen la estructura bipartita clásica cognitivo-volitiva. Otto se ubica cerca de la estructura cognitivo-volitiva clásica (como Wessels e Hilgendorf), pero con un tratamiento singularmente extenso del dolo eventual y el dolo alternativo.

Error de tipo

- **Helmut Frister:** Excluye el dolo; si es evitable subsiste imprudencia. Trata aberratio ictus/error in persona según similitud del bien jurídico afectado.
- **Harro Otto:** Las desviaciones del curso causal (aberratio ictus) previsibles según la experiencia general no excluyen el dolo; basta que el peligro puesto en marcha se realice sobre el bien jurídico querido, sin exigir prever cada detalle concreto.
- **Claus Roxin:** Elimina o reduce el dolo según sea esencial o no; distingue error fáctico de error sobre elementos normativos; rechaza que el error de subsunción sea error de tipo.
- **Günther Jakobs:** Excluye dolo o imprudencia según recaiga sobre el tipo o sobre riesgos cognoscibles; enfatiza la ruptura de la relación de sentido norma-comportamiento.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Excluye dolo; distingue error sobre el objeto, error in persona vel objeto, aberratio ictus y error sobre el curso causal.
- **Hilgendorf y Valerius:** Excluye dolo y, por regla, la imprudencia; trata especialmente error in persona vel objeto y aberratio ictus.

En síntesis: Todos coinciden en el efecto básico (excluye dolo, deja abierta la imprudencia si es evitable). Las variantes de aberratio ictus/error in persona reciben tratamiento específico en cada autor, con matices

sobre cuándo el bien jurídico afectado se considera 'equivalente' — relevante para casos de desviación del curso causal como el Caso V o el Caso IV del banco. Otto es, junto con Frister, el que más detalla el tratamiento de la aberratio ictus, aunque con un criterio propio centrado en la previsibilidad según la experiencia general de la vida.

Antijuridicidad

- **Helmut Frister:** Juicio de valor divisible: tipo permisivo objetivo + subjetivo; sistema cerrado de causas de justificación (consentimiento, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber).
- **Harro Otto:** Rechaza la teoría de los elementos negativos del tipo; estructura las justificantes con elementos objetivos y subjetivos, y traza la evolución del objetivismo estricto hacia la teoría personal del injusto de Welzel.
- **Claus Roxin:** Antijuridicidad material fundada en la violación de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; las justificantes se explican por ponderación constitucional.
- **Günther Jakobs:** El comportamiento típico infringe el ordenamiento en su totalidad; las justificantes excluyen la antijuridicidad porque no hay violación de la norma dentro de los límites del rol.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Las causas de justificación son normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad aunque subsista la tipicidad.
- **Hilgendorf y Valerius:** Ausencia de causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento, autorización legal); admite consentimiento presunto e hipotético.

En síntesis: Coinciden en el catálogo básico de justificantes (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento). Roxin es el más distintivo al fundar la antijuridicidad material en la Constitución; Jakobs la reconduce a la vigencia de la norma dentro del rol. Otto aporta la perspectiva histórica más explícita sobre el tránsito del objetivismo estricto a la teoría personal del injusto de Welzel.

Culpabilidad

- **Helmut Frister:** Auto-determinación como construcción normativa y social (no psicológica): imputabilidad + consciencia de ilicitud + exigibilidad.
- **Harro Otto:** Fundada en la libertad de decisión como presupuesto normativo (no verificable empíricamente pero necesario para el sistema); reconoce una dimensión social de la culpabilidad cuando la sociedad impidió el desarrollo adecuado de la personalidad del sujeto.
- **Claus Roxin:** Responsabilidad = culpabilidad + necesidad preventiva de pena; permite excluir pena aun habiendo culpabilidad si no hay necesidad preventiva.
- **Günther Jakobs:** Concepto funcional: capacidad normativa de responder por la infracción del rol, fundada en prevención general positiva, no en libre albedrío.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según la libertad de voluntad del autor.
- **Hilgendorf y Valerius:** Reproche por actitud de ánimo censurable; exige capacidad de comprensión y de conducirse conforme a ella (principio de coincidencia con el hecho).

En síntesis: Es la etapa de mayor divergencia teórica. Frister y Jakobs normativizan la culpabilidad (auto-determinación social / prevención general), apartándose del libre albedrío clásico. Roxin añade un segundo filtro (necesidad preventiva de pena) ausente en los demás. Wessels e Hilgendorf se mantienen más cerca de la reprochabilidad personal clásica. Otto se distancia tanto del normativismo de Frister/Jakobs como del clasicismo de Wessels/Hilgendorf: parte de una libertad de decisión asumida como presupuesto normativo legítimo, no verificable empíricamente, con una dimensión social adicional del reproche.

Error de prohibición

- **Helmut Frister:** Inevitable excluye culpabilidad; evitable la atenúa (§17 StGB); criterio de capacidad de información técnica del sujeto.
- **Harro Otto:** Basta una 'co-consciencia' del carácter dañoso de la conducta, sin exigir reflexión activa en el momento del hecho; ubica la consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo.
- **Claus Roxin:** Divide error de mandato (omisión) y error genérico; exige que el error sea normativo, no sobre motivación subjetiva.
- **Günther Jakobs:** Se valora según la exigibilidad del conocimiento del autor respecto de sus deberes normativos, no según factores psicológicos.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Evitable reduce culpabilidad (permite condena por imprudencia si existe esa figura); inevitable la excluye.
- **Hilgendorf y Valerius:** Vencible reduce la pena; invencible la excluye. Discute las cuatro teorías sobre error en los presupuestos de la justificación (teoría limitada de la culpabilidad como dominante).

En síntesis: Coincidencia total en el efecto binario evitable/inevitable. Hilgendorf es el único que detalla el debate específico sobre error en los presupuestos fácticos de una causa de justificación (relevante para legítima defensa putativa, como el Caso X). Otto coincide con la ubicación sistemática mayoritaria (consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo) y aporta el matiz de la 'co-consciencia' como estándar más bajo que una reflexión activa.

Tentativa

- **Helmut Frister:** Punible desde el comienzo de ejecución (decisión + inmediatez); tentativa inidónea punible si el autor cree en la idoneidad del medio.
- **Claus Roxin:** Teoría del peligro próximo: comienzo cuando la acción crea un peligro inmediato y concreto para el bien jurídico; critica la teoría de actos parciales.
- **Günther Jakobs:** Infracción normativa próxima al tipo consumado: requiere resolución, dolo e idoneidad de los actos; demuestra desconocimiento de la vigencia de la norma.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Ejecución inacabada con decisión consumada y disposición inmediata; punible cuando la ley lo prevé, salvo desistimiento voluntario.
- **Hilgendorf y Valerius:** Decisión al hecho + puesta en ejecución inmediata + no consumación; desistimiento voluntario excluye pena según sea tentativa acabada o inacabada.

En síntesis: Convergen en el esquema decisión + comienzo de ejecución + falta de consumación. Roxin aporta el criterio autónomo de 'peligro próximo'; los demás son más descriptivos del §22/23 StGB.

Autoría y participación

- **Helmut Frister:** Dominio del hecho para la autoría (directa, coautoría por plan común, mediata por coacción o error); complicidad e instigación como participación.
- **Claus Roxin:** Dominio del hecho como concepto central, incluyendo dominio de la organización (aparatos de poder) como forma de autoría mediata.
- **Günther Jakobs:** Dominio del hecho o incumbencia de un deber especial (delitos de infracción de deber); prohibición de regreso limita la participación.
- **Wessels / Beulke / Satzger:** Teoría del dominio del hecho: autor directo, coautor, autor mediato; participación accesoria pero flexibilizada.

- **Hilgendorf y Valerius:** Teoría del dominio del hecho como dominante; participación con accesoriedad limitada (punible aunque el autor sea imputable).

En síntesis: Consenso amplio en la teoría del dominio del hecho como criterio de autoría. Roxin se distingue por extenderla a los aparatos organizados de poder; Jakobs introduce una vía alternativa para delitos de infracción de deber.

Parte 3 — Glosario combinado

Términos clave de las síntesis, agrupados por autor de origen (puede haber solapamiento conceptual entre autores).

Helmut Frister

- *Auto-determinación:* Capacidad normativa (no psicológica) de obrar conforme a la propia decisión, reconocida socialmente como autonomía. Base del principio de culpabilidad. Construcción social que estructura el mundo social distinto de la naturaleza.
- *Imputación objetiva:* Atribución normativa del resultado típico al comportamiento: requiere que el riesgo creado sea jurídicamente reprobado y se realice en el resultado concreto, dentro del fin de protección de la norma violada.
- *Riesgo permitido:* Riesgos que el ordenamiento jurídico tolera, cuya materialización no es imputable objetivamente. Ejemplo: circulación de automóviles crea riesgo permitido de accidente.
- *Fin de protección de la norma:* Ámbito que la norma de deber protege. La realización del riesgo fuera de este ámbito no es imputable. Determina si acciones de terceros o del lesionado interrumpen la imputación.
- *Dolo de tipo:* Conocimiento y conciencia de realización de los elementos fácticos del tipo. No requiere elemento volitivo adicional; basta representación consciente de que se realiza el tipo.
- *Dolo eventual:* Variante del dolo: representación de la posibilidad de realización del tipo con consciente indiferencia ante esa posibilidad. Se diferencia de imprudencia consciente en que la posibilidad es representada como efectiva, no sólo como potencial.
- *Error de prohibición:* Desconocimiento o error sobre el carácter antijurídico del hecho. Si es inevitable, excluye culpabilidad; si es evitable, sólo la disminuye (§ 17 StGB).
- *Garante:* Sujeto que por vínculo jurídico específico tiene obligación de impedir un resultado determinado. Categorías: garantes de control (dominio de cosa/fuente peligro) y garantes de protección (vínculos familiares, función pública).
- *Causalidad alternativa:* Hipótesis donde múltiples condiciones causan el mismo resultado, sin certeza de cuál fue determinante. Requisito: cada una de las condiciones debe ser condicio sine qua non del resultado.
- *Aberratio ictus:* Desviación del golpe: quien pretende dañar a persona A y por error daña a persona B. Es imputable si ambos son bien jurídico similar; si bien distinto, no hay consumación del dolo.

Harro Otto

- *Bien jurídico:* Relación valorativa abstracta que un sujeto mantiene con un objeto de tutela, distinta del objeto de agresión material concreto. Concepto crítico que obliga al legislador a justificar racionalmente por qué protege penalmente determinados valores (línea de Birnbaum).
- *Adecuación social:* Criterio que excluye del tipo penal, ya en el juicio de tipicidad, conductas socialmente habituales y de riesgo mínimo (no es causa de justificación autónoma).
- *Tipo de la ley / tipo de injusto / tipo garantía:* Tres niveles distintos de 'tipo' en la sistemática de Otto: la mera descripción legal de la conducta (tipo de la ley), su valoración como contraria al ordenamiento (tipo

de injusto), y los elementos que legitiman constitucionalmente la pena (tipo garantía).

- *Dolo alternativo*: Forma de dolo en que el autor contempla la posible lesión de varios objetos de tutela, siendo consciente de poner en peligro a todos ellos aunque sabe que el resultado dañoso solo se realizará en uno.
- *Co-consciencia del injusto*: Forma de consciencia de la antijuridicidad que no requiere reflexión activa en el momento del hecho, bastando que la percepción de fondo del carácter dañoso de la conducta tenga efectos reales sobre ella.
- *Interrupción de la imputación objetiva*: Ruptura de la cadena de atribución de un resultado al autor inicial, cuando un tercero interviene autónomamente dominando el acontecer posterior, o cuando la víctima se autoexpone al riesgo con pleno conocimiento y bajo su propia responsabilidad.
- *Teoría de la adecuación (causalidad)*: Corrección de la teoría de la equivalencia de condiciones que limita la relevancia causal a los factores que resultan relevantes según el tipo penal y la experiencia general, evitando el regreso infinito de condiciones.

Roxin (Claus Roxin)

- *Imputación objetiva*: Criterio de atribución del resultado lesivo al autor que va más allá de la causalidad: requiere creación de riesgo jurídicamente desaprobado, realización del riesgo en el resultado, y que la lesión ocurra en el ámbito de protección (fin de protección) del tipo penal. Sustituye la *conditio sine qua non* por análisis racional del riesgo.
- *Dominio del hecho*: Criterio central de Roxin para distinguir autoría de participación: es autor quien domina el proceso criminal decisivamente. Incluye autoría inmediata (ejecución propia), autoría mediata (a través de tercero), coautoría (dominio conjunto) y dominio de la organización (en aparatos de poder).
- *Culpabilidad (redefinida como responsabilidad preventiva)*: Para Roxin: culpabilidad + necesidad preventiva de pena. No es sólo reprochabilidad moral, sino la convergencia de capacidad motivación del autor y utilidad preventiva de la pena. Permite excluir punición sin culpabilidad formal si falta necesidad preventiva.
- *Política criminal científica*: Elaboración de conceptos de reforma independientes del legislador, presentados a la realidad jurídica para discusión y motivar iniciativas legislativas. Basada en mandatos constitucionales del Estado social y de Derecho, no en posiciones políticas partidarias.
- *Funcionalismo teleológico-racional*: Metodología de Roxin: funcionalismo que no es neutral sino orientado por fines (telos) constitucionales. Rechaza funcionalismo puro (Jakobs) que no discrimina entre sistemas; Roxin defiende concreción de derechos fundamentales y principios de Estado de Derecho como límites materiales.
- *Riesgo permitido*: Comportamiento socialmente tolerado aunque crea cierto riesgo: no es típico porque el riesgo no es jurídicamente desaprobado. Ejemplos: circulación vehicular normal, intervenciones quirúrgicas. La categoría se estructura mediante imputación objetiva, no por naturalidad de la conducta.
- *Fin de protección (del tipo)*: Propósito del tipo penal: qué bien jurídico protege y frente a qué riesgos. Solo es típica la lesión que realiza el riesgo que el tipo pretende evitar. Elemento crucial para determinar si el resultado es imputable objetivamente al autor.
- *Desistimiento voluntario*: En tentativa inacabada: retractación del autor antes de consumar. Roxin lo fundamenta en prevención especial (no necesidad de pena si se retrae) y exige voluntariedad en sentido normativo (no psicológico): que el autor haya podido retractarse.

Günther Jakobs

- *Funcionalismo normativista*: Enfoque que organiza la dogmática penal según la misión (función) del Derecho Penal en la sociedad, no según categorías prejurídicas. Los conceptos dogmáticos (acción, culpabilidad, sujeto) son funcionales, surgiendo en contexto de regulaciones penales.

- *Renormativización de conceptos*: Proceso de despojar a conceptos jurídico-penales (acción, causalidad, culpabilidad) de su contenido naturalista/prejurídico y redefinirlos como categorías normativas que designan grados de responsabilidad.
- *Norma (Norm)*: Expectativa social sobre cómo debe actuar un sujeto en su rol; su vigencia se estabiliza mediante la pena como reacción significativa a la infracción.
- *Expectativa normativa (normative Erwartung)*: Expectativa que no cede ante decepciones concretas sino que se reafirma mediante sanciones. Estructuran la convivencia social y el Derecho Penal las protege.
- *Bien jurídico-penal (Rechtsgut)*: Para Jakobs, la vigencia (validez, observancia) de la norma frente a decepciones, no el objeto material lesionado. Es la firmeza de expectativas normativas esenciales.
- *Infracción normativa (Normverletzung)*: Violación del significado de una norma de conducta mediante comportamiento imputable. Fundamento del delito; se diferencia de meras lesiones de bienes.
- *Incorrección del injusto (Unrichtigkeit des Unrechts)*: Carácter incorrecto, moralmente reprochable, de la conducta típica y antijurídica desde perspectiva normativa, no meramente fáctica.
- *Culpabilidad (Schuld)*: Capacidad normativa funcional del sujeto para responder por la infracción de su rol, vinculada a la prevención general positiva. No requiere libre albedrío metafísico.
- *Imputación (Zurechnung)*: Asignación de una conducta típica a un sujeto como infracción de su deber de rol. Requiere evitabilidad, dolo/imprudencia, realización del riesgo.
- *Prohibición de regreso (Rückgriff)*: Principio que excluye responsabilidad de quien facilita a otro que actúa dentro de su propia competencia. Protege esferas de libertad decisoria.
- *Competencia (Zuständigkeit)*: Ámbito de responsabilidad de un sujeto definido por su rol o posición. La competencia propia de la víctima sobre sus riesgos limita la imputación al tercero.
- *Prevención general positiva (positive Generalprävention)*: Función de la pena: reafirmar la vigencia de la norma y la confianza de la generalidad en el Derecho, no solo intimidar. Conecta culpabilidad y fines penales.
- *Responsabilidad por organización (Organisationsverantwortung)*: Deber de garante por haber creado o administrado un peligro (ej., padre que no supervisa a hijo). Base de muchos delitos de omisión impropia.
- *Responsabilidad institucional (Institutionsverantwortung)*: Deber de garante inherente a una relación o rol institucional (paterno-filial, matrimonio, relaciones estatales) que genera obligaciones de protección.

Wessels / Beulke / Satzger

- *Acción final*: Comportamiento humano dirigido conscientemente hacia un fin, que integra voluntad y conocimiento del sujeto, diferenciándose de la acción causal pura.
- *Tipo penal*: Descripción normativa de la conducta prohibida por la ley penal, que comprende elementos objetivos, subjetivos, descriptivos y normativos.
- *Tipicidad objetiva*: Concordancia entre la acción realizada y los elementos objetivos descritos en el tipo penal (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, causalidad).
- *Imputación objetiva*: Criterio jurídico de atribución del resultado típico a la acción peligrosa del sujeto, basado en creación de riesgo desaprobado y realización en el resultado.
- *Dolo*: Elemento subjetivo del tipo que consiste en el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo penal; incluye dolo directo y dolo eventual.
- *Dolo eventual*: Forma de dolo en la que el sujeto no intenta el resultado pero es consciente del riesgo de su realización y lo acepta como probable consecuencia de su acción.
- *Error de tipo*: Desconocimiento o representación falsa de los elementos objetivos del tipo penal; excluye el dolo pero puede permitir responsabilidad por imprudencia.
- *Error de prohibición*: Desconocimiento o representación falsa de la antijuridicidad del hecho; si es evitable, atenúa la culpabilidad; si es inevitable, la excluye.

- *Antijuridicidad*: Cualidad de la conducta típica que viola el ordenamiento jurídico; se excluye por causas de justificación.
- *Causas de justificación*: Normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad de una conducta típica; incluyen estado de necesidad, legítima defensa y consentimiento del titular del bien.
- *Estado de necesidad justificante*: Causa de justificación que concurre cuando una acción lesiona un bien jurídico para salvar otro bien de mayor valor en situación de peligro actual e inevitable.
- *Legítima defensa*: Derecho a repeler una agresión actual e ilícita mediante una acción defensiva que no exceda lo necesario ni sea manifestamente desproporcionada.
- *Culpabilidad*: Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según libertad de voluntad y capacidad del sujeto de motivarse por la norma.
- *Imputabilidad*: Capacidad del sujeto para ser responsable penalmente; requiere madurez mental, salud psíquica y conciencia de la ilicitud en el momento del hecho.
- *Tentativa*: Ejecución inacabada de un delito doloso de comisión con decisión consumada y disposición inmediata; es punible según la ley salvo desistimiento voluntario.
- *Autoría mediata*: Forma de autoría en la que el sujeto domina la voluntad del ejecutor inmediato, utilizándolo como instrumento para realizar el tipo.
- *Coautoría*: Autoría conjunta de varios sujetos que comparten dominio sobre la realización del tipo penal mediante acción coordinada.
- *Instigación*: Forma de participación en la que el instigador determina a otro a ejecutar un delito; es accesoria a la autoría del ejecutor.
- *Complicidad*: Forma de participación en la que el cómplice auxilia al autor en la comisión del delito; requiere conocimiento y voluntad de ayuda.
- *Desistimiento*: Renuncia voluntaria del autor a consumir la tentativa; exime de pena pero solo si es efectiva (se evita el resultado delictivo).

Hilgendorf y Valerius (Eric Hilgendorf / Brian Valerius)

- *Culpabilidad (Schuld)*: Reproche personal dirigido al autor por su actitud de ánimo censurable manifestada en la comisión de un hecho ilícito. Presupone capacidad de culpabilidad (comprensión de ilicitud y capacidad de conducción) y está limitada por el principio de coincidencia temporal. Fundamento y límite de la pena según § 46 StGB.
- *Imputación objetiva (objektive Zurechnung)*: Criterio de atribución del resultado típico a la conducta más allá de la causalidad. Exige que el resultado sea manifestación del riesgo prohibido (relación de riesgo) y que se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma penal (fin de protección). Supera la teoría de equivalencia de condiciones.
- *Posición de garante (Garantenstellung)*: Situación jurídica que genera en ciertos sujetos el deber de velar porque no se produzca un resultado típico, de modo que su omisión puede constituir delito impropio de omisión. Existen garantes de protección (padres de menor) y garantes de supervisión (médicos, custodios).
- *Dolo (Vorsatz)*: Voluntad consciente de realizar los elementos del tipo objetivo. Requiere conocimiento de las circunstancias típicas (elemento intelectual) y voluntad de realizarlas (elemento volitivo). Se reconocen grados: dolo directo de primer grado (intención), dolo directo de segundo grado (necesidad), dolo eventual (aceptación del riesgo).
- *Causa de justificación (Rechtfertigungsgrund)*: Circunstancia que, aunque el hecho sea típico y culpable, lo hace lícito y no punible. Incluye legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento del titular (si disponible), derecho de detención, corrección parental. El consentimiento presunto es admisible cuando no puede consultarse al titular.

- *Error de prohibición (Verbotsirrtum)*: Error sobre la ilicitud de la conducta (no sobre circunstancias de hecho). Si es vencible, reduce la pena (culpabilidad disminuida); si es invencible, la excluye. Se discute si afecta el dolo o solo la culpabilidad (teorías de elementos negativos vs. teoría del dolo).
- *Principio de coincidencia (Konkurrenzprinzip)*: Exigencia de que la capacidad de culpabilidad debe existir al momento del hecho, no antes ni después. Fundamental para rechazar construcciones como la actio libera in causa que pretenden castigar hechos cometidos sin culpabilidad apelando a culpabilidad anterior.
- *Dominio del hecho (Tatherrschaft)*: Criterio de atribución de autoría: es autor quien tiene control sobre el decurso fáctico y puede decidir realizarlo u omitirlo. Se distingue de participación (instigación, complicidad) en que el participante no tiene tal dominio. Teoría probablemente dominante en Alemania.

Parte 4 — Cómo elegir el autor para un caso

Recomendación (no obligatoria) de qué autor conviene usar como línea única según el/los institutos dogmáticos centrales del caso. Combina (a) qué autor tiene la exposición más distintiva/citable de ese estamento según doctrina/_COMPARATIVA_teoría_del_delito.json, y (b) evidencia empírica: qué autor usaron los trabajos-modelo aprobados del banco para casos con institutos similares. Es un default razonado, no una regla rígida: el usuario puede pedir otro autor y el asistente debe respetarlo.

Recomendación por estamento (default, ver doctrina/_CRITERIO_SELECCION_AUTOR.json para el detalle y las excepciones por instituto específico):

- **Acción** → Claus Roxin. Concepto personal de acción (manifestación de la personalidad) es el más citado como marco general; punto de partida habitual antes de entrar en el problema específico del caso.
- **Tipicidad objetiva** → Claus Roxin. Formulación clásica de imputación objetiva (riesgo no permitido + realización del riesgo + fin de protección de la norma), la más citada y clara para explicar el nexo entre conducta y resultado.
- **Imputación objetiva** → Claus Roxin. Mismo criterio que tipicidad objetiva: Roxin es la referencia estándar para desviación del curso causal, riesgo permitido y fin de protección de la norma.
- **Tipo subjetivo · Dolo** → Helmut Frister. Posición distintiva y bien perfilada para dolo eventual vs. imprudencia consciente (representación sin exigir elemento volitivo adicional); útil cuando el caso discute el límite entre dolo eventual y culpa consciente.
- **Error de tipo** → Helmut Frister. Trata con detalle aberratio ictus y error in persona según similitud del bien jurídico afectado, lo que da una regla operativa clara para aplicar al caso.
- **Antijuridicidad** → Wessels / Beulke / Satzger. Expone las causas de justificación como normas permisivas autónomas con estructura muy operativa (situación justificante + elemento subjetivo); es la línea mejor evidenciada para legítima defensa y sus variantes (exceso, antijuridicidad putativa).
- **Culpabilidad** → Hilgendorf y Valerius. Tratamiento clásico de reprochabilidad personal (imputabilidad + comprensión + capacidad de conducirse conforme a ella) con esquema didáctico claro, útil para imputabilidad y emoción violenta. Alternativa: Frister si el caso amerita una lectura más normativizada de la culpabilidad (auto-determinación social).
- **Error de prohibición** → Hilgendorf y Valerius. Es el único de los 5 autores disponibles que desarrolla en detalle las cuatro teorías sobre error en los presupuestos fácticos de una justificante (clave en legítima defensa putativa).
- **Tentativa** → Claus Roxin. Teoría del 'peligro próximo' para el comienzo de ejecución es un criterio autónomo y citable; buen default para tentativa acabada/inacabada y desistimiento.
- **Autoría y participación** → Günther Jakobs. La 'prohibición de regreso' es su aporte distintivo para limitar la participación de quien facilita a un tercero autorresponsable; recomendado cuando el instituto central es intervención de terceros o aportes neutrales.

Parte 5 — Recomendación de autor por caso del banco

Recomendación de autor por caso del banco, aplicando doctrina/_CRITERIO_SELECCION_AUTOR.json al instituto dogmático concreto de cada caso (no es una lectura mecánica de la tabla: en varios casos el instituto puntual justifica apartarse del default general de la etapa). Es un punto de partida para elegir la línea del trabajo final, no una obligación — el usuario puede pedir otro autor en cualquier momento.

Caso I — Conductor distraído, perro suelto y dueño atropellado

Enunciado:

Juan conducía un vehículo a velocidad reglamentaria leyendo los mensajes que le llegaban a su celular, puesto frente a él en un aparato especial que compró. Un perro se suelta de la correa del dueño y se atraviesa en la calle. Juan no lo ve, y tampoco a la persona que llevaba al perro quien corre a salvarle y, ambos son atropellados por el automóvil, muriendo el dueño del perro y salvándose el perro.

Problema dogmático: ¿El resultado se imputa a la imprudencia de Juan o lo interrumpe la autopuesta en peligro de la víctima?

Autor recomendado: Günther Jakobs. La consigna del caso restringe a Roxin, Jakobs u Otto. Se recomienda Jakobs (no el default general de la etapa, que es Roxin) porque su imputación objetiva incluye expresamente que la víctima retiene su competencia sobre sus propios riesgos — encaja con que sea el propio dueño quien corre tras el perro.

Caso II — Disparo al oso con pulso inseguro y muerte del amigo atacado

Enunciado:

A y B van de paseo por el bosque. De pronto un oso se abalanza sobre B, que, con un cuchillo trata de defender. Ante esta situación A, que conoce lo inseguro de su pulso, al no poder salvar de otro modo a su amigo, acometido por la fiera, dispara sobre el animal, hiriendo de muerte a B.

Problema dogmático: A conocía el riesgo concreto de su pulso inseguro y disparó igual para salvar a B: ¿dolo eventual o culpa consciente, en un contexto de auxilio/salvamento?

Autor recomendado: Harro Otto. Es el único autor que resuelve con una misma herramienta los dos frentes del caso: su síntesis fija el dolo eventual en si el autor reconoció el peligro concreto y no renunció a su plan (encaja con los hechos), y desarrolla la adecuación social como límite autónomo de tipicidad en situaciones de riesgo asumido para auxiliar a otro. Alternativa fuerte: Frister, con el mismo test cognitivo para el dolo eventual pero sin el desarrollo del ángulo de salvamento.

Caso IV — Ataque al gobernador y muerte del servidor que se interpone

Enunciado:

Un sujeto, parte de un grupo anarquista, quiere matar a un gobernador que representa el orden y la ley. Con un machete se abalanza sobre el gobernador, pero mata a uno de los servidores del gobernador que con intención se interpone entre el atacante y el gobernador.

Problema dogmático: Muerte de un tercero interpuesto entre el autor y la víctima buscada: ¿aberratio ictus, error in persona o interrupción del nexo?

Autor recomendado: **Claus Roxin.** Su esquema de imputación objetiva (riesgo no permitido + realización del riesgo + fin de protección) separa mejor la tentativa contra el gobernador del resultado sobre el servidor. Es además el autor más citado en el modelo aprobado del banco para este caso.

Caso V — Disparo fallido y muerte por caballos espantados

Enunciado:

A dispara contra B con intención de acabar con su vida. Sin embargo apunta mal y falla el tiro. No obstante, el sonido del disparo espanta a una manada de caballos, de los que era propietario B y que se encontraba en las proximidades de éste. Al espantarse, los animales arrollan a B, causándole la muerte.

Problema dogmático: Desviación esencial del curso causal: ¿homicidio consumado o tentativa?

Autor recomendado: **Claus Roxin.** Caso de manual de su 'fin de protección de la norma': el riesgo que se realizó (estampida) no es el que él creó (disparo). Coincide con el eje del modelo aprobado (Nikieł).

Caso VI — Apuñalamiento, creencia de muerte, arrojado al río y muerte por ahogamiento

Enunciado:

A apuñala a su enemigo B en venganza. Creyendo muerto a B, que sólo estaba herido, lo arroja al río para borrar las huellas del supuesto homicidio. B cae al río, donde C, que pasaba en un bote, se acerca, comprueba que estaba herido y se aleja. B muere ahogado.

Problema dogmático: Dolus generalis de A tras arrojar a B (creído muerto) al río, más la posible omisión de auxilio de C.

Autor recomendado: **Claus Roxin.** Domina el problema de fondo (dolus generalis / imputación objetiva). El modelo del banco lo contrasta con Sancinetti (fuera del set de 6 autores); de los disponibles, Roxin es el eje de esa discusión.

Caso VII — Apuñalamiento, creencia de muerte y tercero que remata en el río

Enunciado:

A apuñala a su enemigo B, en venganza por una afrenta infligida a su honra. Posteriormente, creyendo muerto al hombre a quien apuñaló, que realmente sólo estaba herido, le arroja al río para borrar sus huellas del supuesto homicidio. La víctima cae al río, en donde en este momento pasaba un bote a cargo de C, quien cree que B lo quiere asaltar y le mata.

Problema dogmático: Igual que el Caso VI, pero la muerte la causa un tercero (C) que actúa por error sobre una agresión inexistente.

Autor recomendado: **Günther Jakobs.** El instituto decisivo es la interrupción del nexo por conducta de un tercero — es literalmente su concepto de 'prohibición de regreso'. Ningún otro autor lo desarrolla con esa precisión.

Caso VIII — Defensa con cuchillo cuando bastaba un puñetazo; error sobre la peligrosidad del agresor

Enunciado:

A es atacado por B con un cuchillo. A se defiende a su vez con un cuchillo y causa a su agresor una herida que le afecta el pulmón. Dada la situación, A no tenía por qué haberlo hecho, ya que la débil constitución del otro y las circunstancias de la agresión en un lugar público le habrían permitido deshacerse del agresor de un puñetazo. Sin embargo, A no sabía esos datos y creyó que B era un peligroso asesino.

Problema dogmático: Necesidad racional del medio empleado en legítima defensa: ¿juicio ex ante o ex post?

Autor recomendado: Wessels / Beulke / Satzger. Trata las causas de justificación como normas permisivas autónomas con estructura operativa (situación + elemento subjetivo), acorde al 'juicio ex ante desde la posición del agredido'. Confirmado por evidencia empírica: dos modelos aprobados de este caso lo usan como base.

Caso IX — Celopatía y homicidio del cónyuge por noticia falsa de infidelidad

Enunciado:

Juana es una persona paranoide y desde hacía tres años sufría una celopatía muy acentuada. Recibe un mensaje por su celular de una amiga quien le dice que su esposo le es infiel con otra amiga, hecho éste que es falso. Va a la cama donde estaba Jorge, su esposo y sin preguntar si la noticia es verdadera, en una situación de exasperación, pero dándose cuenta de lo que hacía, le acometió con un cuchillo produciéndole la muerte. Resuelva el caso ajustándose estrictamente al art. 34, inc.1º, y 80, inc.1º C. Penal.

Problema dogmático: ¿Afecta la celopatía la capacidad de culpabilidad del art. 34 inc. 1 CP?

Autor recomendado: Hilgendorf y Valerius. Detalla mejor la reprochabilidad personal clásica (comprensión + capacidad de conducirse conforme a ella), el esquema más directo para imputabilidad, sin la reformulación normativista de Frister/Jakobs que complicaría un caso ya acotado por la consigna a dos artículos puntuales.

Caso X — Defensa frente al agresor, golpe mortal tras cesar la agresión y ocultamiento del cadáver

Enunciado:

A es atacado por B con un cuchillo. Consigue defenderse de un puñetazo y B cae al suelo. Pero A, se da cuenta que B tiene posibilidad de huir, y como se mueve y amaga sacar un arma le golpea con un palo y le mata. Como cree que su conducta es antijurídica, esconde el cadáver del agresor.

Problema dogmático: ¿Sigue amparado por legítima defensa o hay exceso? (más delito putativo por error de prohibición al revés).

Autor recomendado: Wessels / Beulke / Satzger. Mismo motivo que el Caso VIII: su tratamiento de legítima defensa/exceso es el más operativo, ya validado empíricamente en este banco para ese instituto.

Caso XI — Disparos contra el asiento del coche cuando la víctima ya se había ido

Enunciado:

Juan con ánimo de matar, dispara cinco tiros de escopeta del calibre 12 sobre el asiento del coche donde había visto al conductor -Miguel- anteriormente, pero éste ya se había ido, sin que Juan lo notara.

Problema dogmático: Tentativa inidónea por falta de objeto (dispara al asiento vacío).

Autor recomendado: Helmut Frister. Se aparta del default general (Roxin, 'peligro próximo') porque Frister tiene una regla explícita y directamente aplicable: la tentativa inidónea es punible si el autor cree en la idoneidad del medio/objeto, aunque objetivamente no lo sea — exactamente la situación del caso.

Caso XII — Muñeco vudú y muerte por infarto: tentativa supersticiosa

Enunciado:

Pedro quiere matar a su enemigo Emilio mediante exorcismos. Compra un muñeco, le pone una foto de Emilio y lo atraviesa con alfileres. Recurre además a Jorge, que hace trabajos mágicos. Tiempo después Emilio, que era enfermo cardíaco, fallece de un infarto. Emilio nunca se entera de las acciones de Pedro y Jorge.

Problema dogmático: Tentativa supersticiosa: ¿hay siquiera relación causal entre los actos mágicos y la muerte?

Autor recomendado: Harro Otto. El modelo aprobado real de este caso usa a Otto de forma dominante, y el criterio de selección lo marca como recomendación específica para este instituto. Ahora hay síntesis disponible de Otto (con salvedad de ruido de OCR, más fuerte en imputación objetiva que en tentativa).

Caso 1-2021 — Werther: incendio piadoso de la casa, hijos que desisten y suspensión del tratamiento

Enunciado:

I. Wilhelm Werther, un enfermo terminal de cáncer, se encuentra en una situación desesperada. Varias veces ha pedido seriamente a sus tres hijos Anton, Bernhard y Christian su muerte. Cuando un día los hijos estaban discutiendo el deseo de su padre, Bernhard y Christian se pronunciaron a favor de cumplir este deseo, dejándose determinar únicamente por la piedad hacia su padre. Antón, muy endeudado, vota en contra con palabras, aunque, como saben sus hermanos, quiere que la muerte de su padre se produzca finalmente y sólo para obtener la herencia de su padre. Sin embargo, Bernhard y Christian deciden darle a su padre una despedida digna de este mundo. En memoria de su padre, quieren transformar la casa de su padre en una enorme antorcha de fuego y así anunciar la muerte de su padre a todos los habitantes de la ciudad. Mientras Bernhard distribuye el contenido de varios barriles de gasolina, combustible adecuado, de tal manera que todo combustible humedezca a fondo y luego enciende el fuego. Anton, ahora declara que él también quiere hacer su parte para cumplir el deseo de su padre; para ello obtendría suficiente aserrín para que el fuego pudiera encontrar suficiente entidad. Para ello, Chris y Anton acude al maestro carpintero Josef, que es amigo de Wilhelm Werther, a quien le dicen que necesitan el aserrín para el incendio y liberar a su padre de los tormentos, después de una adecuada anestesia, para que no sienta dolor. El comprensivo maestro artesano de buena gana y suspirando varias veces por el trágico destino de su amigo, reparte gratuitamente el aserrín. En la noche del 9 de noviembre

de 1996, y una vez que Werther se ha retirado a su dormitorio, Bernhard distribuye el aserrín seco en escamas que Anton había traído el día anterior. Pero Anton, inmediatamente después solloza y dice que no seguirá participando y sale de la casa, para no volver. Christian lleva a cabo el difícil trabajo de acuerdo con el plan. Pero, cuando la casa está en llamas, él también se arrepiente, y lamenta en voz alta la suerte de su padre y declara que todo ha terminado. Sacan a duras penas a su padre muy quemado, y lo llevan de inmediato a un hospital. Allí el padre se molestó muy rápidamente por sus quemaduras. Pero, su estado de salud empeora debido al cáncer incurable, y las quemaduras graves que padece Wilhelm Werther, que, finalmente tiene que ser alimentado artificialmente, sufre dolores muy fuertes por las quemaduras y pronto deja de responder. Los médicos descartan cualquier mejora en su estado. El médico de planta Dieter Dorn, por lo tanto, resuelve aliviar sus tormentos y suspender el tratamiento, incluida la alimentación artificial mediante la administración de líquidos nutritivos, ya que Werther había firmado un documento en ese sentido. Wilhelm Werther muere a los pocos días.

Problema dogmático: Responsabilidad de cada hijo, aporte de Josef, e imputación del resultado entre cáncer/quemaduras/suspensión de tratamiento.

Autor recomendado: Günther Jakobs. Caso de múltiples intervinientes con roles distintos (garante, aporte 'neutral', desistimiento); su marco de roles/competencia y prohibición de regreso ordena mejor responsabilidades diferenciadas en un solo sistema coherente.

Caso 8-2021 — Golpe en la cabeza, creencia de muerte y muerte posterior por frío

Enunciado:

Miguel quiere matar a su socio José. Lo lleva a un bosque con engaño y le golpea con violencia en la cabeza. El golpe le produce heridas graves en la cabeza, con pérdida de sangre y cae inconsciente. Miguel, cree que José está muerto y lo deja en el bosque. Pero, sin embargo estaba vivo y muere dos días después por el frío.

Problema dogmático: Dolus generalis (golpe + muerte posterior por frío) más comisión por omisión por injerencia.

Autor recomendado: Helmut Frister. Cubre ambos problemas con un solo autor: su imputación objetiva explica la desviación del curso causal, y su teoría de garantes distingue expresamente 'conducta previa generadora de peligro' (injerencia), necesaria para el abandono de la víctima.

Caso BGH — cinturón de cuero (Lederriemenfall) — Caso del cinturón de cuero: dolo eventual vs. culpa consciente

Enunciado:

K y J acuerdan robar a M. Primero intentan drogarlo, sin éxito. Consideran estrangularlo con un cinturón de cuero, pero renuncian a ese medio porque reconocen que podría causarle la muerte. Adoptan entonces el plan de golpearlo con un saco de arena para dejarlo inconsciente. En la ejecución, el saco de arena se rompe; K toma el cinturón de cuero y estrangula a M hasta hacerlo desmayar. K y J lo atan y le sustraen sus bienes. Luego, con dudas sobre si M sigue vivo, intentan reanimarlo sin éxito: M ha muerto por la estrangulación.

Problema dogmático: Dolo eventual vs. culpa consciente en el Lederriemenfall.

Autor recomendado: Helmut Frister. Coincide con el instituto específico marcado en el criterio: su rechazo del elemento volitivo adicional da el criterio de deslinde más nítido entre dolo eventual y culpa consciente.

Caso s/n (legítima defensa de terceros) — Emboscada con hierro para robar y el que incapacita al agresor

Enunciado:

A está decidido a golpear con los puños al acaudalado empresario G cuando este acuda a la caja de ahorros a retirar su dinero. B, a quien A quiere convencer para su plan, rechaza el consejo de A de llevar un hierro e incapacitar a G golpeándolo en la cabeza. A, por la noche, tiende una emboscada a G con el hierro. Cuando G aparece, lo golpea varias veces en la cabeza; aunque el ataque le resulta indeseable, ejecuta los golpes sabiendo que podrían incapacitarlo, pues quiere incapacitarlo a toda costa. Mientras G yace gravemente herido en el suelo, A le roba el dinero de la cartera. G se recupera unos días después. Pregunta: ¿cómo se castigaría a B si hubiera incapacitado a A —quien ya había decidido golpear a G con el hierro y robarle— para impedir el ataque?

Problema dogmático: ¿Está B justificado por defender a G de la agresión de A?

Autor recomendado: Helmut Frister. Su sistema cerrado de causas de justificación incluye expresamente la legítima defensa de terceros. Es además el autor que usó el trabajo aprobado real de este caso (7 citas).

Caso s/n — Empujón al agua con mentira sobre saber nadar y muerte por golpe en un poste

Enunciado:

Ricardo empuja a Jacinto, -quien le había dicho a Ricardo que no sabía nadar, cosa que no era cierta sino un experto en ello- con el propósito que muera ahogado. En la caída Jacinto golpea su cabeza con un poste, antes de caer al agua y se desmaya, razón por la cual muere ahogado.

Problema dogmático: Ricardo empuja a Jacinto para matarlo ahogado creyendo que no sabía nadar (mentira de la víctima); Jacinto muere ahogado, pero por quedar inconsciente tras golpearse la cabeza, no por incapacidad real de nadar. ¿Desviación esencial (excluye dolo, deja tentativa) o no esencial (mantiene homicidio doloso consumado)?

Autor recomendado: Claus Roxin. Roxin es el autor con mejor trayectoria empírica en este banco para toda la familia de casos de desviación del curso causal (Casos IV, V y VI ya resueltos con su esquema), y tiene un desarrollo monográfico específico sobre 'desviación del curso causal y dolus generalis' citado en los propios modelos aprobados. Su fin de protección de la norma permite distinguir con precisión que acá el riesgo que se realizó (golpe + ahogamiento por inconsciencia) está dentro del mismo riesgo típico creado por el empujón violento cerca del agua, a diferencia de un curso causal exótico e imprevisible. Alternativa igual de sólida: Frister, que tiene una regla textual casi calcada de este supuesto ('desviaciones del curso causal no excluyen dolo si el resultado se produce en el bien jurídico abarcado por el dolo').

Caso s/n — Sentenciado a muerte: intercambio de celdas, error in persona provocado y ejecución del hermano equivocado

Enunciado:

En la cárcel clandestina de un grupo paramilitar que opera al amparo del gobierno, hay dos jóvenes reclusos. Ambos son hermanos gemelos. Uno de ellos ha sido "sentenciado a muerte" por el jefe de la organización; el otro se halla recluso desde hace dos años, no sabe hasta qué momento. Cada uno de estos hermanos habría preferido tener la suerte del otro. De carcelero, de hecho, el grupo paramilitar hace operar a uno de los mismos reclusos, que tiene que administrar "el orden" tan sólo durante las salidas al baño, a recreos y en ocasión de ciertas requisas. Siendo una víctima más, el carcelero es confidente de casi todas las personas allí reclusas y especialmente lo es de los dos hermanos. Frente a sus cóvictimas, el hombre tiene un desempeño correcto y corazón tierno.

En ese contexto, los hermanos prisioneros hablan con el carcelero a fin de que les permita intercambiarse de celdas durante la noche anterior a la ejecución. Ante la insistencia de esta petición, el carcelero accede. Al día siguiente, todo se desenvuelve como está previsto, pero, segundos antes de la ejecución, el hermano "autocondenado" se arrepiente, se descontrola y comienza a gritar que no es él sobre quien ha recaído la condena ilícita. Al oír esto, el carcelero, que iba a presenciar la ejecución, corre desesperado hacia el jefe del operativo que habría de dar la orden definitiva, pero ya era tarde. Este, que no creyó en los ruegos del soldado y tampoco llegó a oír los gritos del carcelero, ordena la ejecución. El pobre soldado muere. Quedan registrados los últimos hechos en una grabación por sistema de video del centro clandestino de detención. De hecho es verificada también la identidad del muerto, como el sujeto no indicado.

¿Cómo debe ser juzgada la acción del carcelero y la del hermano sobreviviente? (Los responsables directos del fusilamiento y el jefe de la ejecución han muerto, de modo que se declara extinguida la acción penal a su respecto.)

Variante: El hermano fusilado no se arrepintió en ningún momento.

Problema dogmático: El carcelero provoca deliberadamente un error in persona (habilita un intercambio de celdas) para que los ejecutores maten a B creyendo matar a A: ¿es autor mediato ("autor detrás del autor") pese a que los ejecutores actuaron con plena responsabilidad? ¿Es A instigador del carcelero? ¿Puede excluirse la culpabilidad de ambos por inexigibilidad de otra conducta?

Autor recomendado: Claus Roxin. El instituto central -la autoría mediata por "autor detrás del autor" fundada en el dominio de la voluntad mediante un error deliberadamente provocado- es un desarrollo propio y distintivo de Roxin (su obra de referencia es justamente 'Autoría y dominio del hecho en derecho penal'), sin equivalente igual de preciso en los otros 5 autores disponibles. Es además, por lejos, el autor dominante en el modelo aprobado de este caso.